



Prot. n° 632 li, 01 febbraio 2023

Oggetto: AVVISO PUBBLICO per l'acquisizione di manifestazione d'interesse ai fini della Concessione di un'area di proprietà comunale distinta catastalmente al Foglio di Mappa n° 30 P.lle n° 27, 78, 86 e 453.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

RENDE NOTO

che è pervenuta l'istanza, acquisita al protocollo generale dell'Ente con prot. n° 5007 del 30/08/2022, della Ditta Fortunato Zangara, di Concessione di un'area appartenente al patrimonio indisponibile comunale, sita a Squillace lido in via Nausicaa, censita al N.C.E.U. del Comune di Squillace al Foglio di Mappa n° 30 P.lle n° 27, 78, 86 e 453, ed avente una destinazione ZTO "verde attrezzato e servizi".

La richiesta ha come oggetto la: *"Realizzazione di un Centro Sportivo Bellavita Padel club"*.

Considerato che il Comune di Squillace allo scopo di mantenere decorosa, attrezzata e pulita l'area, in attesa di dare attuazione alle previsioni urbanistiche, ha intenzione di concedere il lotto in oggetto al fine di realizzare un centro sportivo di padel, per un periodo di 10 (dieci) anni, allo scadere dei quali, qualora permangano le medesime attuali condizioni, potrà essere rinnovato per un ulteriore decennio;

Ritenuto che chiunque possa presentare la propria manifestazione di interesse per il rilascio della concessione decennale per la realizzazione di un centro sportivo di padel;

Precisato che il soggetto terzo interessato dovrà provvedere a proprie cure e spese alla progettazione, realizzazione e gestione della concessione de qua;

Tutto ciò premesso e considerato, nel rispetto dei principi europei ed in particolare al fine di assicurare pubblicità, trasparenza, imparzialità, pari trattamento, **si procedere alla pubblicazione del presente avviso pubblico per consentire a chiunque di poter manifestare il medesimo interesse.**

Tutti i costi di progettazione, realizzazione, allestimento e manutenzione ordinaria e straordinaria saranno a carico del soggetto terzo, senza alcun onere finanziario per il Comune di Squillace.

La manifestazione di interesse, redatta in carta semplice e sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente, ai sensi e con le formalità di cui al D.P.R. n° 445/2000, dovrà pervenire unitamente alla documentazione a corredo - **pena l'esclusione** - al Comune di Squillace **entro le ore 13:00 del quindicesimo giorno naturale e consecutivo e decorrente dalla data di avvenuta pubblicazione** (D.Lgs. n° 50/2016 art. 60 comma 3).

L'inoltro potrà avvenire a mezzo raccomandata del Servizio postale di Stato, corriere autorizzato ovvero a mano direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune di Squillace, in busta chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, sulla quale dovrà essere apposto, in modo ben leggibile, oltre all' intestazione del mittente ed all'indirizzo dello stesso, la seguente dicitura:

"Manifestazione di interesse per la Concessione di un'area di proprietà comunale distinta catastalmente al Foglio di Mappa n° 30 P.lle n° 27, 78, 86 e 453".

Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente.

Il presente avviso non costituisce offerta al pubblico, ai sensi dell'art. 1336 del Codice Civile, e non è impegnativo per l'Amministrazione Comunale né per i soggetti che presenteranno la manifestazione di interesse.

Si informa, altresì, che il presente avviso e la successiva ricezione di eventuali manifestazioni di interesse non vincolano in alcun modo l'Amministrazione Comunale e non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti coinvolti. L'Amministrazione Comunale si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non procedere alla concessione dell'area in questione senza che per questo possa essere avanzata alcuna pretesa da parte dei soggetti interessati.

Nel caso di più domande si procederà alla valutazione delle offerte stabilendo propedeuticamente criteri, pesi e punteggi ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. n° 50/2016, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Nulla è dovuto dall'Amministrazione Comunale, anche a titolo di rimborso spese sostenute, ai soggetti proponenti le cui proposte non dovessero risultare coerenti con il presente avviso, o per le quali non si dovesse dar corso alla procedura di approvazione o la stessa procedura di approvazione non si dovesse concludere in senso positivo.

Il recepimento delle proposte avverrà ad insindacabile ed inappellabile giudizio del Comune di Squillace.

INVITA

pertanto, tutti coloro che possano avervi interesse, entro il termine perentorio di **giorni 15** (quindici), naturali e consecutivi dalla data di pubblicazione del presente avviso all'Albo Pretorio Comunale online, a presentare osservazioni all'istanza di che trattasi, con l'avvertenza che successivamente alla scadenza del predetto termine il Settore potrà dare corso, nel rispetto della vigente normativa in materia, in favore dell'istante.

In presenza, invero, di osservazioni e/o di opposizioni, il Settore procederà - previa opportune valutazioni - ad assumere idonei provvedimenti e disposizioni secondo legge.

Relativamente a quanto innanzi, si chiarisce che l'istanza già presentata all'Ente, e di cui in premessa, è sottoposta al rispetto ed osservanza dei principi di: pubblicità, trasparenza, imparzialità, parità di trattamento e libera concorrenza.

Ulteriori informazioni:

Nessuna eccezione e/o obiezione potrà essere sollevata dalla società richiedente la concessione, qualora sussistano impedimenti al rilascio della medesima.

Il presente "*rende noto*" costituisce debito avviso per la generale conoscenza e trasparenza dell'attività amministrativa, nonché avviso per eventuali istanze di osservazioni all'intervento di cui si tratta da parte di soggetti terzi.

Per quanto innanzi, il Comune di Squillace si riserva la facoltà di adottare ogni altra utile e/o diversa disposizione in merito.

Il Settore Comunale presso cui richiedere eventuali chiarimenti e/o informazioni:

Settore Tecnico, PEC: ufficiotecnico.squillace@asmepec.it.

I dati personali inseriti nella manifestazione di interesse verranno trattati dal Comune di Squillace, ai sensi del D.Lgs. n° 196/2003 e del e del GDPR (Regolamento UE 2016/679), esclusivamente per i fini collegati al presente avviso conformemente alle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali.

Il Responsabile del Settore Tecnico
f.to* arch. Antonio Macaluso

* "firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993".